

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3292/2532

พนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี
นายเอนก หมอปาน
นายนิพนธ์ หรือ ตั้ง ภิรมย์โต

โจทก์
โจทก์ร่วม
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 30, มาตรา 163, มาตรา 216

สิทธิในการยื่นฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 216 เป็นสิทธิเฉพาะตัวของคู่ความแต่ละฝ่าย โจทก์ร่วมจะทำการร้องขอถือเอาฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาของโจทก์ร่วมและขอแก้ไขเพิ่มเติมฎีกาของโจทก์ไม่ได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตาม ป.อ. มาตรา ๓๔๐, ๓๔๐ ตริ, ๘๓ ธิบของกลางและให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินแก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามฟ้อง จำคุก ๒๐ ปีของกลางธิบ ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินเป็นเงิน ๑๐๙,๕๐๐ บาทแก่ผู้เสียหาย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง ธิปไตยของประชาชนของกลางนอกนั้นให้คืน
เจ้าของ

โจทก์ฎีกา

โจทก์ร่วมยื่นคำร้องขอถือเอาฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาของโจทก์ร่วมและขอ
อนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องฎีกาของโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า สิทธิในการยื่นฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา มาตรา ๒๑๖ นั้น เป็นสิทธิเฉพาะตัวของคู่ความแต่ละ
ฝ่าย โจทก์ร่วมจะถือเอาฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาของโจทก์ร่วมและขอแก้ไขเพิ่มเติม
ฎีกาของโจทก์ไม่ได้ การที่ศาลชั้นต้นอนุญาตให้โจทก์ร่วมถือเอาฎีกาของโจทก์เป็น
ฎีกาของโจทก์ร่วมและอนุญาตให้โจทก์ร่วมแก้ไขเพิ่มเติมฎีกาของโจทก์นั้นไม่ชอบ
ด้วยกระบวนการพิจารณา ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย แล้วฟังข้อเท็จจริงว่า พยานหลักฐาน
โจทก์มีข้อสงสัยตามสมควรว่าจำเลยจะมีได้กระทำความผิดควรยกประโยชน์แห่งความ
สงสัยให้แก่จำเลย

พิพากษายืน.

(นิเวศน์ คำผอง-ประชา บุญวนิช-บุญส่ง วรรณกลาง)

ศาลจังหวัดนนทบุรี - นายทรงธรรม สุดสวัสดิ์

ศาลอุทธรณ์ - นายชลิต ประไพศาล

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ